



PUTUSAN

Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dudik Prasetyo Bin Sumantri**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Banjar Melati Gg. Tembusan 103 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya atau tinggal di kamar kost (kamar no. 1 Warna Putih) Jl. Mutiara 3 No. 18 Ds. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dudik Prasetyo Bin Sumantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Endang Suprawati, S.H., M.H., dan M. Zainal Arifin, S.H., & Rekan Advokat dan paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Ds/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUDIK PRASETYO BIN SUMANTRI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUDIK PRASETYO BIN SUMANTRI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



akan diganti dengan Pidana Pengganti Penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian 60 (enam puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang dipergunakan untuk mewujudkan dan mempersiapkan Tindak pidana jo Pasal Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana, sehingga agar status dari barang bukti di atas:

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kotak brangkas warna hitam yang di dalamnya terdapat :
8 (delapan) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto total keseluruhan $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 8 (delapan) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah HP Merrk SAMSUNG dengan nomor WA 0813-3740-0367;

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana, sehingga agar status dari barang bukti di atas:

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya dan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terus terang dan tidak berbelit-belit, mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya serta berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DUDIK PRASETYO BIN SUMANTRI pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Buduran Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi IBNU WIYATNO dan saksi RIFKI MACHMUDI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WANTO (DPO) dengan menggunakan nomor +63 961 655 1682 ke nomor terdakwa 0813-3740-0367 dengan tujuan untuk memerintahkan terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu yang diletakkan secara ranjauan oleh Sdr. WANTO (DPO) yaitu di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Buduran Sidoarjo sebanyak 2 (dua) klip plastik dengan berat 200 (dua ratus) gram yang dibungkus plastik berwarna hitam. Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat kos nya sembari menunggu perintah dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WANTO (DPO) untuk menjual narkotika jenis shabu secara ranjauan.

- Bahwa terdakwa juga menjual narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. WANTO (DPO) kepada terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. WANTO (DPO).

- Bahwa dari sebanyak 2 (dua) klip plastik dengan berat masing – masing 100 (seratus) gram titipan Sdr. WANTO (DPO) masih utuh dan belum dibagi/ecaki sedangkan terdakwa masih menyimpan sisa penjualan narkotika jenis shabu yang belum laku terjual sebelumnya sebanyak 6 (enam) klip plastik.

- Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAT HAKIM BIN MUNASAR sebanyak 2 (dua) sampai 5 (lima) gram.

- Bahwa dalam sehari biasanya terdakwa meletakkan ranjauan narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. WANTO (DPO) sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) lokasi.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 1 lokasi ranjauan, sedangkan keuntungan dari Sdr. MAT HAKIM BIN MUNASAR untuk setiap gram nya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar kos (kamar no 1 warna putih) yang beralamatkan di Jl, Mutiara 3 No. 18, Ds. Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, berdasarkan informasi dari masyarakat, saat terdakwa baru bangun tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi RIFKI MACHMUDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak brankas warna hitam yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto total keseluruhan $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian 60 (enam puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar kos terdakwa kamar kos (kamar no 1 warna putih) yang beralamatkan di Jl, Mutiara 3 No. 18, Ds. Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dengan nomor WA : 0813 – 3740 – 0367

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan tergeletak disamping terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07519/NNF/2025 tanggal 02 September 2025 atas nama DUDIK PRASETYO BIN SUMANTRI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 94,610$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 99.380 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 14,293$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,763$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,383$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,181$ gram.

milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DUDIK PRASETYO BIN SUMANTRI pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos (kamar no 1 warna putih) yang beralamatkan di Jl, Mutiara 3 No. 18, Ds. Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi IBNU WIYATNO dan saksi RIFKI MACHMUDI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar kos (kamar no 1 warna putih) yang beralamatkan di Jl, Mutiara 3 No. 18, Ds. Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, berdasarkan informasi dari masyarakat, saat terdakwa baru bangun tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi RIFKI MACHMUDI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak brankas warna hitam yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto total keseluruhan $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian 60 (enam puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar kos terdakwa kamar kos (kamar no 1 warna putih) yang beralamatkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



di Jl, Mutiara 3 No. 18, Ds. Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dengan nomor WA : 0813 – 3740 – 0367 yang ditemukan tergeletak disamping terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07519/NNF/2025 tanggal 02 September 2025 atas nama DUDIK PRASETYO BIN SUMANTRI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 94,610$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 99.380 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 14,293$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,763$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,383$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,181$ gram.

milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) grambukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFKI MACHMUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polrest Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya diantaranya saksi Ibnu Wiyatno, telah menangkap Terdakwa di kamar kos (kamar no. 1 warna putih) yang beralamat di Jl. Mutiara 3 No. 18 Ds., Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena jual beli narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak brangkas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto total $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 8 (delapan) bendel klip plastik, uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang semuanya ditemukan di kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung ditemukan disamping Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut asalnya dari LukmanWanto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diranjau di Jl. Buduran Sidoarjo yang dibungkus plastik warna hitam, yang ditipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan kembali dan Terdakwa sudah dua kali dititipi sabu oleh Wanto (DPO) dengan berat total 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa setelah menerima paket sabu-sabu dari Wanto (DPO) selanjutnya dibawa pulang dan menunggu perintah Wanto (DPO) akan diranjau dimana dan setiap harinya Terdakwa berhasil meranjau sekitar 5 (lima) – 10 (sepuluh) tempat;

- Bahwa selain menunggu perintah dari Wanto (DPO) untuk meranjau sabu-sabu Terdakwa juga menjual sendiri sabu-sabu yang dititipkan Wanto (DPO) tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali meranjau sabu-sabu sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 tempat ranjauan dan keuntungan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk yang Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak pertengahan tahun 2024;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IBNU WIYANTO, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polrest Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya diantaranya saksi Rifki Mahmudi, telah menangkap Terdakwa di kamar kos (kamar no. 1 warna putih) yang beralamat di Jl. Mutiara 3 No. 18 Ds,. Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena jual beli narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak brangkas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto total $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 8 (delapan) bendel klip plastik, uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang semuanya ditemukan di kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung ditemukan disamping Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut asalnya dari LukmanWanto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diranjau di Jl. Buduran Sidoarjo yang dibungkus plastik warna hitam, yang ditipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan kembali dan Terdakwa sudah dua kali dititipi sabu oleh Wanto (DPO) dengan berat total 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa setelah menerima paket sabu-sabu dari Wanto (DPO) selanjutnya dibawa pulang dan menunggu perintah Wanto (DPO) akan



diranjau dimana dan setiap harinya Terdakwa berhasil meranjau sekitar 5 (lima) – 10 (sepuluh) tempat;

- Bahwa selain menunggu perintah dari Wanto (DPO) untuk meranjau sabu-sabu Terdakwa juga menjual sendiri sabu-sabu yang dititipkan Wanto (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali meranjau sabu-sabu sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 tempat ranjauan dan keuntungan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk yang Terdakwa jual sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak pertengahan tahun 2024;

- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar kos (kamar no. 1 warna putih) yang beralamat di Jl. Mutiara 3 No. 18 Ds., Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena jual beli sabu-sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan telah dsita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak brangkas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto total $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 8 (delapan) bendel klip plastik, uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung ditemukan di kamar kos Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Wanto (DPO) dengan cara dititipkan untuk diedarkan lagi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diranjau di Jl. Buduran Sidoarjo yang dibungkus plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) klip plastik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 200 (dua ratus) gram yang dibawa pulang dan disimpan di kamar kos Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan sabu-sabu tersebut masih utuh belum sempat diedarkan, sedangkan yang 6 (enam) klip sisa sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Wanto (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2025 yang diambil di pinggir Jalan Nangka, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sabu-sabu tersebut menunggu arahan dari Wanto (DPO) untuk meranjau sabu-sabu tersebut dan berapa banyak yang diranjau juga atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Terdakwa berhasil meranjau sabu-sabu sebanyak 5 (lima) – 10 (sepuluh) tempat di daerah Ds. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, di Ds. Legundi, Kab. Gresik dan di daerah Jl. Raya Mastip Karangpilang Surabaya dengan berat sabu antara $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual sendiri sabu-sabu yang dititipkan Wanto (DPO) kepada Mat Hakim sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang meranjau sabu-sabu atas perintah Wanto (DPO) sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap tempat ranjauan dan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram yang Terdakwa jual sendiri kepada Mat Hakim;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari Wanto (DPO) sudah sejak pertengahan tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu dan yang terakhir konsumsi pada hari Jum;at tanggal 15 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 WIB di kamar kos Terdakwa yang akhirnya ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan sabu-sabu adalah untuk dijual lagi agar mendapat keuntungan baik berupa uang tunai maupun mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau membeli dan menjual narkoba jenis sabu tidak ada ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian 60 (enam puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak brangkas warna hitam yang di dalamnya terdapat : 8 (delapan) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto total keseluruhan $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 8 (delapan) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah HP Merrk SAMSUNG dengan nomor WA 0813-3740-0367;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar kos (kamar no. 1 warna putih) Jl. Mutiara 3 No. 18 Ds., Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena jual beli sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah kotak brangkas warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto total $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 8 (delapan) bendel klip plastik, uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung ditemukan dikamar kos Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut asalnya dari Wanto (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan sebanyak 200 (dua ratus) gram dalam 2 (dua) kantong plastik klip yang diambil Terdakwa di Jl. Buduran Sidoarjo

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diranjau pada hari di Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga menerima titipan sabu-sabu dari Wanto (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2025 yang diambil di pinggir Jalan Nangka, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo yang sudah berhasil diedarkan dan tersisa 6 (enam) plastik klip yang disita saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa juga berhasil menjual sendiri sabu-sabu titipan Wanto (DPO) tersebut kepada Mat Hakim sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari meranjau sabu-sabu atas perintah Wanto (DPO) sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap tempat ranjauan dan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram yang Terdakwa jual sendiri kepada Mat Hakim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07519/NNF/2025 tanggal 02 September 2025 atas nama Terdakwa DUDIK PRASETYO BIN SUMANTRI yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,610 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 99.380 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 14,293 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,763 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,369 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,171 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,383 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,181 gram. adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Dudik Prasetyo Bin Sumantri** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari



Jum'at, tanggal 15 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di kamar kos (kamar no. 1 warna putih) Jl. Mutiara 3 No. 18 Ds,. Mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yaitu Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Wanto (DPO) yang dititipkan untuk diedarkan sebanyak mendapatkan 2 (dua) plastik klip paket dengan berat total sebanyak 200 (dua ratus) gram yang diranjau di daerah Jl. Buduran Sidoarjo yang disimpan di kamar kos Terdakwa bersama dengan sisa sabu-sabu yang diterima sebelumnya sebanyak 6 (enam) plastik klip yang sudah berhasil diranjau Terdakwa dan dijual sendiri kepada Mat Hakim sebanyak 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari meranjau sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap satu tempat ranjauan dan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram dari penjualan sendiri kepada Mat Hakim dan transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari Wanto (DPO) adalah untuk diranjau sesuai perintah Wanto (DPO) dan dijual sendiri kepada Mat Hakim dengan memperoleh keuntungan berupa uang tunai dan konsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07519/NNF/2025 tanggal 02 September 2025 atas nama Terdakwa DUDIK PRASETYO BIN SUMANTRI yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,610 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 99.380 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 14,293 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,763 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,369 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,171 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,383 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,181 gram. adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima sabu-sabu dari Wanto (DPO) kemudian dijual secara ranjau atas perintah Wanto (DPO) dan dijual sendiri kepada Mat Hakim adalah merupakan perbuatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa oleh petugas kepolisian adalah sebanyak 8 (delapan) buah klip plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah nyata Terdakwa telah melakukan perbuatan memperjualbelikan sabu dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menerima atau menjadi perantara dalam jual, beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika disebutkan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan untuk Pasal 114 ayat (2) telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 148 UU Narkotika disebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian 60 (enam puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tindak pidana transaksi narkoba, maka akan dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah kotak brangkas warna hitam yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat : 8 (delapan) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto total keseluruhan $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 8 (delapan) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah HP Merrk SAMSUNG dengan nomor WA 0813-3740-0367 yang dipakai dalam komunikasi transaksi narkoba dan yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut "UU Narkoba"), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dudik Prasetyo Bin Sumantri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menerima atau menjadi perantara dalam jual, beli Narkoba Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby



pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian 60 (enam puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kotak brangkas warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto total keseluruhan $\pm$ 211,150 (dua ratus sebelas koma seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 8 (delapan) bendel klip plastik dan 1 (satu) buah HP Merrk SAMSUNG dengan nomor WA 0813-3740-0367;

- Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Ega, Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Sih Yuliarti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ega, S.H.aktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurul Evarani, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2841/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)